Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЛАСТРА (ПЯСЪК И ЧАКЪЛ), ОТ НАХОДИЩЕ „ЛУДА ЯНА", ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 11 ЮНИ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И „ЕЛШИЦА-99" АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Днес, 28 ноември 2026 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание:

- Решение № 41 на Министерския съвет от 19 януари 2026 г.;
- Параграф 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г.;
- чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ, бр., 12 от 2026 г.);
- чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра (пясък и чакъл), от находище „Луда Яна", община Панагюрище и община Стрелча, област Пазарджик, сключен на 11 юни 2008 г. между Министерският съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ЕЛШИЦА-99" АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 29 октомври 2019 г. („Договора"), между страните:

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката Трайчо Трайков, наричан за краткост **„Концедент"** и

2. „ГЕО-МАРК 2020" ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200184716, със седалище и адрес на управление гр. Перущица, п.к. 4225, ул. „Стопански двор" № 1, представлявано от Дана Велиссариу – управител, наричан за краткост **„Концесионер",** се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра (пясък и чакъл), от находище „Луда Яна", община Панагюрище и община Стрелча, област Пазарджик, се удължава с 13 (тринадесет) години, считано от 11 юни 2023 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на сключения договор и на Решение № 41 на Министерския съвет от 19 януари 2026 г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от влизане в сила на решението по чл. 3, ал. 2 на компетентния орган по опазване на околната среда и водите, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 11 юни 2036 г.;

2. изменение на проекта по чл. 6, т. 3 от договора (изменен цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на действието на договора до 11 юни 2036 г., представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването, считано от датата на съгласуване на проекта по изречение първо, както и при необходимост, актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация и рекултивация на засегнатите земи или консервация на миннодобивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от подписване на настоящото допълнително споразумение се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 3. (1) В срок до два месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда

относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2026 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 13 142,45 евро, като обезпечава и изпълнението на задълженията по ал. 5 и по чл. 5, ал. 2. Гаранцията е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

(3) При усвояване изцяло или на част от гаранцията по ал. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

(4) Дължимата вноска по чл. 16, ал. 4 от договора за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/13 част от разликата между стойността на паричните средства за опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени (ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), определени в изменения цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи по чл. 2, ал. 1, т. 2 от това допълнително споразумение и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(5) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 2, ал. 1, т. 2, изречение първо концесионерът се задължава да внесе дължимите вноски от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от Договора, чиито падеж е настъпил към датата на съгласуване на проекта.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1 във връзка с ал. 2 или по ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 2 от договора.

(7) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 3 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която

е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.

Чл. 5. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на енергетиката:

1. отчети по чл. 23 от Договора за периодите от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до 29.01.2026 г.;

2. отчет по чл. 23 от Договора, изготвен в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – приложение, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от 30.01.2026 г. до датата на подписването му;

3. документация по чл. 6, т. 16 от Договора за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчетите по ал. 1, т. 1 и т. 2, концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периодите от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 концесионерът дължи неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 37, ал. 1 от Договора.

Чл. 6. (1) Навсякъде в договора, освен на стр. 2 и на стр. 27, където е посочената страната която представлява Концедента при подписване на договора и в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 5, думите „министъра/ът на регионалното развитие и благоустройството" и „Министерство/то на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с „министъра/ът на енергетиката" и „Министерство/то на енергетиката".

(2) Навсякъде в договора думите „гаранция/и за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „проект за рекултивация" се заменят с „проект ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

(3) Навсякъде в Договора думите „концесионно възнаграждение/концесионни възнаграждения" се заменят с „концесионно плащане".

Чл. 7. Член 5 от договора се изменя и допълва така:

1. В точка 2 думите „и върху технологичните отпадъци" се заличават.

2. В т. 5 се добавя ново изречение със следното съдържание:

„Да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина".

3. Създава се т. 6 със следното съдържание:

„6 право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми."

Чл. 8. Член 6 от договора се изменя и допълва така:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; годишния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи представлява неразделна част от съответния годишен работен проект за добив и първична преработка след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. Точка 12 се изменя така:

„12. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;"

3. Точка 13 се изменя така:

„13. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;"

4. Точка 14 се изменя така:

„14. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето й на третите лица по чл. 34 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност;"

5. създават се точки 25 и 26 със следното съдържание:

„25. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

26. да съобразява дейностите със забраните и ограниченията и да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88 от 2000г.), при положение, че концесионната площ попада в такива зони.";

Чл. 9. Член 7 от договора се изменя така:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

2. Точка 4 се изменя така:

„4. да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

а) като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по изпълнение на концесионния договор;

б) чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището и чрез извършване на маркшайдерски измервания;"

Чл. 10. Член 8 от договора се допълва, като се създава т. 5 със следното съдържание:

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 11. Член 10, ал. 2 от договора се изменя и допълва така:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;"

2. в т. 4 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. Точка 10 се изменя така:

„10. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

4. в т. 11 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката;"

5. точка 14 се изменя така:

„14. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата";

6. създава се точка 15 със следното съдържание:

„15. при установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия."

Чл. 12. В чл. 13, ал. 2 думите „които се дължат на виновно поведение на концесионера, то концесионерът е длъжен да оневини концедента и да овъзмезди щетите" се заменят с „които се дължат на действие или бездействие на концесионера, щетите се понасят от концесионера".

Чл. 13. Член 15, ал. 2 от договора се допълва с ново изр. второ със следното съдържание:

„Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които концесионерът е направил, без да ги съгласува с концедента."

Чл. 14. Член 16 от договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 1 и т. 2 се изменят така:

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на вноската от обезпечението по ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

2. финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

2. Алинея 3 се изменя и допълва така:

а) в основният текст думата „Гаранциитеза изпълнението на паричните задължения по концесионния ДОГОВОР" се заменят с думите „Гаранциятапо ал. 1, т. 1";

б) точка 2 се изменя така:

„2. Банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

в) точка 3 се изменя така:

„3. Банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата календарна година.";

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. При усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им;

5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

3. Алинея 9 се изменя така:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

в) в т. 4 думите „по вина на КОНЦЕСИОНЕРА" се заменят с „по причини, за които концесионера отговаря".

4. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

5. Създават ал. 11 – ал. 14 със следното съдържание:

„(11) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение от трети лица – кредитори на концесионера.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 15. Член 17 от договора се изменя така:

„**Чл. 17.** Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез

рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 16. Член 21 от договора се изменя така:

„Чл. 21. (1) При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности, по причини независещи от концесионера, страните могат:

1. да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства;

2. да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

3. да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

(2) При непостигане на съгласие по предходната алинея концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в едномесечен срок и се задължава да даде на концесионера подходящ срок да напусне обекта.

(3) При възникване на опасност по ал. 1 концесионерът е длъжен писмено да уведоми концедента за обстоятелството, незабавно след узнаването му. При неизпълнение на това задължение концесионерът дължи обезщетение на концедента за причинените вреди.

(4) Концесията може да се прекрати с решение на Министерския съвет при спазване изискванията на чл. 39 и в случай на неспазване от страна на концесионера на изискванията за опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени, за опазване на човешкото здраве или за управление на минните отпадъци.

(5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1 и/или ал. 4 компетентните органи уведомяват Министерския съвет и министъра на енергетиката, заедно с мотивирано предложение за необходимостта от предприемане на действия за прекратяване на концесията.

(6) В случаите на прекратяване на концесията при условията на ал. 2, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването.

(7) Обезщетението по ал. 6 не се дължи, когато прекратяването се дължи на виновно поведение на концесионера."

Чл. 17. Член 22 от Договора се изменя така:

„Чл. 22. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в този договор, годишно концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС)."

Чл. 18. Член 23 от договора се изменя така:

„**Чл. 23.** Размерът на дължимото концесионно плащане се определя по реда и при условията на Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (Наредбата), приета с Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.) и се оформя съгласно Образец-отчет за дължимото концесионно плащане – Приложение № 2."

Чл. 19. Член 24 от договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1, точки 3 и 4 се изменят така:

„3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 (седем) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно т. 1, т. 1.1. и 2 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата - Конкретен, включително минимален, размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали.

4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно т. 3, т. 3.1, б. „в" – пясък и чакъл и т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата."

2. Създава се т. 5 със следното съдържание:

„5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 12 750 тона/шестмесечие баластра (пясък и чакъл) и предвидените стойности за единица добито подземно богатство."

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 1."

4. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

5. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 и ал. 6 от ЗПБ превежда по бюджета на община Панагюрище и община Стрелча част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община - съответно 25 % на община Панагюрище и 25 % на община Стрелча."

6. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне".

7. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 20. Член 29 от договора се изменя така:

„Чл. 29. (1) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

(2) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(3) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 21. Член 34, ал. 1 от договора се изменя така:

„(1) Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически - подизпълнители, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор."

Чл. 22. Член 37 от договора се изменя така:

„Чл. 37. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания.

(2) В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

(3) В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл.

16, ал. 3, т. 2 от договора, като отправи писмено поискване до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера."

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този Договор за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи лихвите и неустойките предвидени в него, изправната страна има право да прекрати едностранно този Договор без да дължи каквото и е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие."

Чл. 23. Член 38 от договора се изменя така:

„Чл. 38. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4, т. 16 и чл. 24, ал. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане, за всяко едно задължение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 , по ал. 4 във връзка с ал. 6 или по ал. 11, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната дължима гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(3) Правилото на ал. 2 се прилага и в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 4, а неустойката се изчислява върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок.

(4) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 16, ал. 4 концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от този договор.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 24. Член 39 от договора се изменя така:

„Чл. 39. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 работни дни. Изпълнението на задължението в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 25. Член 41 от договора се изменя така:

„Чл. 41. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 26. Създава се чл. 41а със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 27. Създава се чл. 41б със следното съдържание:

„Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 28. В чл. 44, т. 2 от договора се изменя така:

„2. промени в околните обекти, които засягат пряко използването на обекта на концесия."

Чл. 29. Член 45 от договора се изменя така:

„Чл. 45. При възникване на някое от условията по чл. 44, вместо прекратяване, страните могат да спрат действието на договора по взаимно съгласие, до възстановяване на фактическата обстановка."

Чл. 30. Член 51 от договора се изменя така:

„Чл. 51. За целите на този договор:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО са действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. /обн., ДВ, бр. 95 от 01.11.2013 г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на

геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн., ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО /НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на находище „Луда Яна", необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишните работни проекти.

Чл. 31. Член 52 от Договора се изменя така:

„Чл. 52. (1) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с

пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

(2) Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8
Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Перущица 4225
бул./ул. „Стопански двор" № 1
„ГЕО-МАРК 2020" ЕООД
телефон: (+359) 887 266 657
факс: .....
e-mail: office@geomark.bg

(3) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

(4) В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл. 32. В чл. 56 от Договора след думите „двустранни споразумения" се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.

Чл. 33. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и плащанията по договора се извършват в евро.

Чл. 34. (1) Считано от 30 януари 2026 г. Приложение № 2 към договора „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" се заменя с Приложение № 1 към настоящото споразумение - „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства".

(2) Приложение № 3 към договора „Работна програма за разработване на находище „Луда Яна" – 10 листа" се заменя с Приложение № 2 към настоящото споразумение „Акт за изключителна държавна собственост № 840 от 4 август 2004 г."

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

Приложение № 1 – „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства";

Приложение № 2 - „Акт за изключителна държавна собственост № 840 от 4 август 2004 г.".

Настоящото допълнително споразумение съдържа 17 (седемнадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – един за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра (пясък и чакъл), от находище „Луда Яна", община Панагюрище и община Стрелча, област Пазарджик, сключен на 11 юни 2008 г. между Министерският съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „ЕЛШИЦА-99" АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 29 октомври 2019 г., и влиза в сила от датата на подписването му от страните с изключение на клаузата на чл. 1, която влиза в сила от 11 юни 2023 г. и клаузите на чл. 17, чл. 18 и чл. 19, т. 1 и 2, които влизат в сила от 30 януари 2026 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ДАНА ВЕЛИССАРИУ
УПРАВИТЕЛ

Оригинал

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Луда Яна"
Подземно богатство:	Баластра (пясък и чакъл)
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

Оригинал

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Приложение № 5 – Конкретен, включително минимален, размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	1,70
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното плащане – средно-претеглена продажна цена	евро/тон	
5.	Процентен размер на концесионното плащане	%	7
6.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	евро/тон	
7.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно т. 3.1, буква "в" от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата (база за цената 2021 г.)	евро/тон	0,36
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	евро/тон	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно т. 4 от Приложение № 5 към чл. 13 от Наредбата за ..... г. (р. 9 х р. 10)	евро/тон	
12.	Концесионно плащане за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	евро	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	12 750
14.	Минимално концесионно плащане, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	евро	
15.	Дължимо концесионно плащане за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	евро	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	евро	
	– в приход на бюджета на община Панагюрище и община Стрелча (р. 15 х 50%)	евро	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	евро	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	евро	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2021 г." (т. 4 от Приложение № 5 – Конкретен, включително минимален, размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали към чл. 13 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Акт за изключителна държавна собственост № 840 от 4 август 2004 г.

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙ[illegible]

ОДОБРЯВАМ:.....
(подпис и печат)
МИНИСТЪР: ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ
(име, фамилия)

регистър I
картотека 1
досие (РЗ) 840

АКТ № 840
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	04.08.2004 г.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	Чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България; чл. 69 от Закона за държавната собственост; чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства;
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ЛУДА ЯНА" **Площ 268316 кв.м.** Вид на подземното богатство - **пясъци и чакъли.** Утвърдени запаси от пясък годен за: направа на всички видове бетони, приготвяне на асфалтови и асфалтобетонни смеси от всички марки, приготвяне на всички видове строителни разтвори; и чакъл годен за: направа на всички марки бетони, както и за горен и долен пласт при пътното строителство, при всички категории натовареност на движението, предложени в "Доклад за резултатите от проведените през 2002г. геолого-проучвателни работи , с изчисляване на запасите към 01.01.2003г." **ВИЖ РАЗДЕЛ 8**
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И С. СВОБОДА, ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точките по крайния контур на запасите и ресурсите - координатна система - 1970г.

№	X	Y	Z
1	4570480,0	8578688,0	319,0
2	4570423,8	8578956,1	314,0
3	4570378,6	8579060,6	312,7
4	4570147,5	8579343,6	313,1
5	4570026,4	8579378,4	312,4
6	4579700,0	8579430,0	309,9
7	4579857,6	8579062,3	313,6
8	4579953,7	8578956,5	314,2
9	4570250,3	8578798,6	314,3

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):

Таня Добрева Георгиева – държ. експерт в дирекция "Държавна собственост, жилищна политика и концесиониране"

..... /.....
(подпис)

8. Забележка:

Продължение от раздел 3:

съгласно Протокол № НБ-14/16.04.2003г. на СЕК при МОСВ в следните категории и количества:

Доказани запаси /111/ - 502,8 хил.куб.м.

Вероятни запаси /111/ - 433,0 хил.куб.м.

Общо запаси - 935,8 хил.куб.м.

Документацията за съставянето на акта е предоставена от отдел "Концесиониране" при МРРБ с писмо от 21.06.2004г.

ът е утвърден от зам. министър Савин Ковачев съгласно Заповед № РД 02-14-401/30.07.2004г. на министъра на РРБ.